

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 750/2531

กองทัพบกฯ

โจทก์

พลโทแถม สดกั้งวาล กับพวก

จำเลย

พันโททรง พุ่มศฤงฆาร จำเลยที่ 8 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 8 ฎีกา คดีมีเหตุผลสมควรที่จะชนะได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 507)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 11 ร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 2,596,439.58 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ฯลฯ โดยให้จำเลยที่ 8 ร่วมรับผิดชอบ 207,378.50 บาท ฯลฯ ให้จำเลยที่ 10 ร่วมรับผิดชอบ 143,414.51 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินที่จำเลยแต่ละคนต้องรับผิดชอบจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 10 ใช้เงินแก่โจทก์ 88,300.15 บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ฯลฯ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 8 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 502,504)

จำเลยที่ 8 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 1 ได้นำโฉนดที่ดิน 1 ฉบับ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 และโฉนดที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนางสาวชนิษฐาสุดกั้วาล นายประกัน อีก 1 ฉบับมาวางเป็นประกัน และจำเลยที่ 1 กับนางสาวชนิษฐา สุดกั้วาล ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 460,480)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันทราบคำสั่งมาเป็นทีพอใจและภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับถึงจำเลยที่ 8 ไว้ในระหว่างฎีกาด้วย แต่ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่หาประกันก็ให้จำเลยที่ 8 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จำเลยที่ 8 จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันทราบคำสั่งนี้เป็นทีพอใจและภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับเฉพาะจำเลยที่ 8 ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันทราบคำสั่งมาเป็นทีพอใจและภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับถึงจำเลยที่ 8 ไว้ในระหว่างฎีกาด้วย แต่ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่หาประกันก็ให้จำเลยที่ 8 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จำเลยที่ 8 จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันทราบคำสั่งนี้เป็นทีพอใจและภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับเฉพาะจำเลยที่ 8 ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูตร-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ